

Introduction au droit

et thèmes fondamentaux du droit civil

19^e édition

Thème 1 : Qu'est-ce que le droit ?

I- Définition du Droit

A- Règle générale et impersonnelle

B- Règle de coercition étatique

1. Règle obligatoire

2. Une coercition étatique

C- Théories explicatives du Droit

II - Les branches du Droit

III - Le système juridique

Thème 2 : Le raisonnement juridique

Thème 2.1 Majeure : la règle de droit

I- Les sources du droit

A- Typologie des sources

B- Identification des sources

1- Sources principales

2- Sources complémentaires

C- Hiérarchie des normes

II - Interpréter la règle de droit

A- Maximes et adages d'interprétation

B- Règles et méthodes d'interprétation

Thème 2.2 : Mineure : Appliquer la norme aux faits

I- Applicabilité de la norme

A- Applicabilité temporelle

1- Entrée et fin de vigueur

2- Conflits de loi dans le temps

a. Loi nouvelle et situation en cours

b. Loi nouvelle et situations passées

i. Le principe de non-rétroactivité

ii. Dérogations au principe de non-rétroactivité

B- Applicabilité spatiale

C- Applicabilité personnelle

II - La qualification juridique des faits

Thème 2.3. Bâtir la conclusion : Argumenter

Thème 3 : Agir en justice

Theme 4 : L'action en justice

I- Les grandes règles de l'action en justice

II - Les notions fondamentales

III - Les juridictions françaises

Cours d'introduction au droit

Le droit = ensemble de norme qui vont régir la vie en société

Nous avons tous une position sur les faits

Une position héritée de notre culture, croyance et conception du monde et de la vie

C'est le quotidien du juriste

Là est la difficulté : raisonner en juriste et pas autrement

Affaire Blancot Article 1382 du Code Civil

Décomposer la solution

La responsabilité : **un dommage**, un **fait générateur**, un **lien entre les deux**

- Un dommage : la victime = particulier (peu importe que ce soit la mamie ou une petite fille)
- Un fait générateur : action d'un employeur du service public (peu importe que ce soit un wagon ou un vélo)
- Un lien entre les deux

A partir de là :

- Possibilité de répondre à toutes les questions
- Possible de voir les définitions de chaque éléments

=> Attention les numéros des articles du code Civil peuvent changer au fil des ans. Donc ne pas retenir que le numéro.

Intro au droit = trousse à outils

Éléments de base de tout raisonnement juridique

- Comment définir une notion
- comment savoir si telle règle est applicable

=> Les éléments fondamentaux qui commandent : la compréhension de ce qu'est le droit, la manière dont on l'applique et dont on raisonne.

* Il existe des règles d'applicabilité des normes = champ d'application

* le champ d'application = 1er chose à voir

* Champ d'application :

-

-

Fil rouge

Affaire : île de la tentation

-> Arrêt de la cour de cassation de 2009

=> Est-ce que la participation à un jeu peut être qualifié de contrat de travail ? Avec des règles du droit du travail etc ?

Thème 1 : Qu'est ce que le droit ?

1 - Définition du Droit

Le Droit = Ensemble de règles de conduite socialement édictées et sanctionnées qui s'imposent aux membres de la société. – Dictionnaire Cornu

- Tuer est ce admis ?

→ Droit : Non

→ Religion : Non

→ Morale : Non

=> Point de rencontre entre le droit et autres types de prescriptions

- Déshériter un enfant ?

Droit → Non

Morale → Non

- Laisser un paréts dans le besoin ?

Droit → Non

Morale → Non

Mais des fois → Prescription qui n'ont pas de rapport avec les autres types de

De quoi parle t'on ?

Du droit objectif

Droit objectif =/= droit subjectif

Droit objectif : Règles socialement édictée et sanctionnées qui s'imposent aux membres de la société / Ensemble des règles de droit regissant les relations entre les personnes vivant en société et sanctionnées par une contrainte emanant de l'autorité publique.

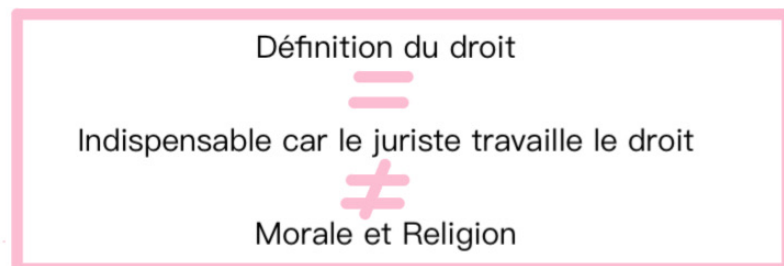
=> Droit Général et Personnel

Droits subjectifs : prérogatives attribuées a des sujets de droit, reconnues et protégées par l'ordre juridique, et qui leur confèrent certains pouvoirs leur permettant de préserver leurs intérêts dans un domaine déterminé en imposant a autrui le respect de leur droit (J.L. Bergel) / **Prérogative individuelle** attribuées à des personnes pour la satisfaction d'intérêts personnels et garantie par des **voies de droits** (J. carbonnier)

Lien entre le droit objectif et subjectif :

« Si le droit (objectif) nous permet de faire quelque chose, nous avons le droit subjectif de le faire »
J. Carbonnier

Article 9 du Code Civil : Chacun a droit au respect de sa vie privée



– Règle générale et impersonnelle obligatoire

Droit objectif : Droit à la protection de la vie privée

Droit subj :

Exemple de droit subj :

– Droits extra-patrimoniaux

Avoir
sur
Amélie

Droit objectif :

= ensemble de règles socialement édictées et sanctionnées etc...

Voir def du droit

Règle de droit = norme juridiquement obligatoire quels que soit sa source, son degré de généralité, sa portée //

2 éléments : Règle générale et impersonnelle / une coercition étatique

A / Règle générale et impersonnelle

La règle de droit objectif : règle générale et impersonnelle

=> Vise un nombre indéterminé de personnes, de faits (le mariage,)

Un constat :

Caractéristiques partagées avec les autres types de prescriptions :

-> Tu ne tueras point

Cet élément permet de définir le droit objectif **mais ne suffit pas**

Conséquence juridique :

Distinction règle de droit et décision

Règle : générale et impersonnelle

Décision : acte de portée individuelle – destinataire identifiable

Générale et impersonnelle

Vise des hypothèses envisagées abstraitement

– le vol

– le mariage

– Le suffrage (vote emis)

B / Une règle de coercition étatique

Une règle obligatoire et sanctionnée par l'autorité publique

2 choses : Règle obligatoire / Sanctionnée par l'autorité publique

1- Une règle obligatoire

Règle qui s'impose et qui doit être respectée

Une distinction – summa divisio

Règles impératives – prohibitives / règles supplétives – règles interprétatives

≠

–Summa divisio–

→ Termes latins signifiant la division la plus élevée encore utilisée en droit pour caractériser la distinction majeure d'une classification.

Dans le droit privé / droit public

Dans le droit civil : distinction entre personnes et choses

⇒ **Règle impérative (commande) – prohibitive (interdit) : règle qui ne peut être écartée**

Règle qui ne peut être écartée par une convention contraire / règle à laquelle on ne peut pas déroger

⇒ Raison d'être. L'intérêt général prime sur la volonté individuelle

Ces « conventions contraires » sont nulles.

- Interdiction homicide = règle impérative. Interdit même si la personne concernée y consent : problème de l'euthanasie
- Cotisation sécurité sociale : règle impérative. Interdiction de tout contrat permettant de cotiser auprès d'un autre organisme

Exemple Ile de la Tentation :

S'il y a un contrat de travail → Contraire aux bonnes mœurs ?

→ Atteinte à la dignité ?

Dans les règles impératives il y a des : Norme d'ordre public

Norme impérative dont l'effet contraignant est renforcé

Toute règle d'ordre public est impérative mais toute règle impérative n'est pas d'ordre public

Loi d'ordre public : régime particulier

Application dans le temps – application aux contrats en cours

Au contentieux – relève d'office par le juge

Nullité absolue : demandée par toute personne et pas seulement les parties au contrat.

Loi qui touche les intérêts essentiels de l'Etat, les libertés civiques, organisation politique, organisation juridictionnelle.

Règles supplétives : règles qui peuvent être écartées par une volonté contraire exprimée

→ règle qui s'applique sauf volonté contraire exprimée

Exemple ; Le contrat de mariage

Si contrat de mariage : le contrat régit ce mariage

Si pas de contrat : mariage régit par « le régime légal »

Attention : Une règle impérative ou / supplétive est obligatoire

Comment savoir si une norme impérative ou supplétive ?

- Le législateur peut le dire « les dispositions de la présente loi sont d'ordre public »
- Le déduire du texte et des formules – devoirs, ne peut (impératif), pouvoir (suppletif), sauf convention //

2 - Une coercition étatique

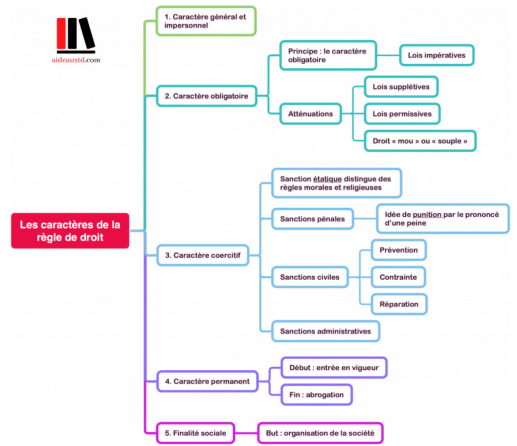
La règle de droit est assortie d'une sanction étatique
→ Point fondamental de distinction avec la morale //

interdiction de fumer //

Sanction

→ Ne pas entendre sanction au sens courant et général du terme

⇒ Possibilité d'exiger le respect de la règle de droit par voie de coercition étatique = technique de respect par la puissance publique



Trois formes de sanctions :

- **Exécution** : imposer l'exécution – notamment par recours au juge
- **Réparation** : Sanctions réparatrices (nullité d'un acte, dommage et interets)
- **Punition** : les peines



Règle de droit : règle générale et impersonnelle qui régit les comportements en société.
Critère cumulatif et obligatoire avec contrainte étatique

CM2 : Introduction au droit

Existe il un droit non contraignant ?

– La Loi imparfaite : Loi dont la violation ne donne pas lieu a une sanction (Loi n°2005–158 sur l'obligation de respecter les Harkis mais dont il n'existait pas de sanction si la loi était@@ transgressée)

– Loi non normative :

– Loi mémorielle : Loi visant a réprimer la contestation de l'existence de génocide (adoptée le 23 janvier 2012) => constater quelque chose qui s'impose

– Le droit « mou » / la soft law : un élément très perturbateur, salués par les uns et critiqué pas les autres « droit a l'état gazeux »

6 / Les théories explicatives du Droit

Comment expliquer l'existence du droit ?

Comment expliquer cette règle coercitive ?

Deux grands courants : Doctrine du droit naturel et doctrine du droit positiviste

Conception du droit : finalité = idéal de justice, très proche du devoir moral

Droit naturel : ensemble de principes immuables et universels qui s'imposent à l'homme. L'homme découvre grâce à la raison.

• Doctrines positivistes

Le droit résulte de la réalité positive : celle qui existe

Mais qu'est-ce que la réalité positive ?

Elle peut être :

– sociale, sociologique : positivisme sociologique dérivé de la science, de l'histoire, de l'économie, de la sociologie,...

– juridique :

–> La réalité sociale est celle exprimée par la norme : positivisme normativiste

–> la réalité sociale est celle de la volonté : positivisme volontariste

II - Les branches du Droit

Summa divisio:

Droit public / droit privé

–> **Droit public** : droit qui vise à organiser l'Etat et les collectivités publiques et à régir leurs rapports avec les particuliers

– Droit constitutionnel : Règles relatives à l'Etat et au pouvoir politique – droit de l'autorité publique (George Vedel). C'est un droit ancien en évolution. Il y a 3 grandes composantes (les institutions politiques, le système normatif, le droit substantiel : approche née à partir de l'étude de la jurisprudence du conseil constitutionnel et qui traite des droits fondamentaux et des libertés).

– Droit administratif : Ensemble de règles qui s'appliquent à l'administration publique à ses organes, aux actes qu'ils adoptent et aux relations entre ces organes de l'administration entre eux //

– Finances publiques :

– Droit international public : Ensemble des règles qui régissent les activités des Etats entre eux, entre les Etats et les organisations internationales, ...

– Droit Européen : //

–> **Droit privé** : Droit qui régit les rapports entre les particuliers

– Droit civil

– Le droit civil = le droit commun : Règle applicable à une situation si aucune autre branche spécifique du droit n'est pertinente dans cette affaire. (def) (droits des personnes, des obligations, ...)

– Droit commercial (issus du droit civil)

– Droit du travail

– Droit social

=> La summa divisio droit privé / public n'est pas si simple

Il existe des droits hybrides –> impossible de les rattacher soit à l'un soit à l'autre

Ex :

– Le droit pénal : volet droit public ; punir les infractions

Mais : volet droit privé : les infractions sont aussi au détriment des personnes privées

Vol : trouble à l'ordre social et la personne victime du vol

– Le droit fiscal : les impôts servent à alimenter le budget de l'Etat, qui sert aux dépenses de l'Etat (santé, éducation, justice, culture,...) En lien avec les missions d'intérêt général de l'Etat. Impôts fixés par l'Etat ///

La summa divisio droit public / privé n'est pas si simple

Ex n°2 :

Mouvement de constitutionnalisation du droit

=> Le droit est divisé en branches qui ne sont pas isolées les unes des autres //

III - Le système juridique

Définition système juridique

=> Ensemble de règles considérées sous le rapport de ce qui en fait la cohérence, celle-ci pouvant tenir, s'il s'agit du droit d'un pays, aux caractéristiques nationales de ce dernier (ex : système juridique français) ou, s'il s'agit au sein d'un ordre juridique, d'un faisceau de règles, au parti législatif qui l'inspire (Ex : système légal des preuves de filiation) (Cornu).

– **Système juridique « fermé »**

Le législateur a tout prévu explicitement ou au minimum implicitement. Pas de lacune du droit.

= système juridique complet

=> Conséquence : Loi = source principale du droit. L'interprète ne crée pas de droit, il ne fait que l'appliquer

– **Système juridique « ouvert »**

Règle de droit qui comporte des zones d'ombre, d'incertitude, de doute.

=> Conséquence : Loi = elle peut être lacunaire. Et cela n'est pas un drame. L'interprète : source de droit. C'est au juge d'interpréter la loi

– Système Romano germanique (similaire à notre système juridique)

Droit écrit, prévalence de la loi, compilé dans des codes, très lié à l'école de droit naturel, rôle du juge interprète : limité en principe

– Système Common Law

Prévalence du droit non écrit, construit progressivement au grès des précédents, prévalence du juge, bcp de jurisprudence

– Système de droit divin

Droit musulman, droit indien (droit divin secondaire)

Existence de règles qui ordonnent la diversité

Conception du cours :

Raisonner

Raisonnement juridique = Raisonnement syllogistique (syllogisme)

Majeure : Règle de droit / Mineure : Faits

Conclusion : Résultat de la confrontation majeure et mineure.

Thème 2 : Le raisonnement juridique

Thème 2.1 : Majeure : la règle de droit

I - Les sources du droit

Le devoir du juriste de droit : dans la vraie vie.

Appliquer le droit à une situation concrète

Savoir identifier les faits

Majeure : Chercher la règle de droit

Source = « force d'où surgit le Droit (objectif), ce qui l'engendre » Cornu

A / Typologie des sources

• Sources formelles et matérielles

– Sources formelles : La forme

–> Procédé de création du droit

–> Technique de production, de formation du droit

• Sources écrites et non écrites :

Subdivision des sources formelles

–> Ecrite : Formalisation dans un texte

–> Non écrite : norme juridique résulte de la pratique – coutume

Norme juridique déduite d'une source écrite – principes généraux de droit

Norme issue de l'activité du juge – jurisprudence

– Source matérielle : La matière

–> Source du contenu de droit

–> Source d'inspiration du droit

–> Lieu de réalisation de choix politiques

• Sources internes et internationales

–> Internes : sources internes à un Etat

–> Internationales : issue de l'ordre juridique international

Sources internationales européennes : issue du conseil de l'Europe ou de l'Union européenne

B / Identification des sources

1. Sources Principales

^ **La Constitution** = Acte fondateur de l'Etat, acte adopté par le titulaire de la souveraineté // def //

Le bloc de constitutionnalité => Ensemble des normes juridiques à valeur constitutionnelle auquel le conseil constitutionnel se réfère pour contrôler la loi

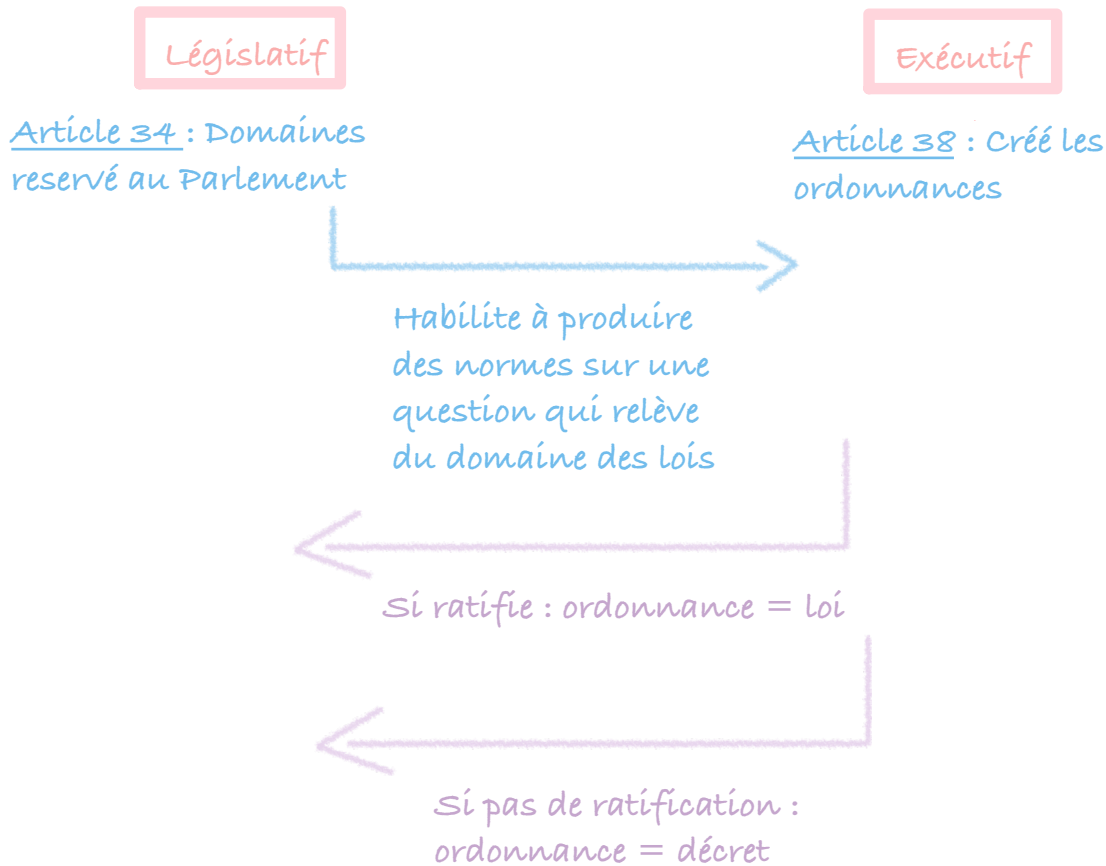
^ **La loi** = Acte voté par le parlement, de portée normative, générale et abstraite, permanent et obligatoire

=> proximité avec la def du droit.

Element important : l'approche formelle, par l'auteur, acte voté par le parlement

Plusieurs types de loi : Loi constitutionnelle, loi référendaire, loi organique (loi de finance,..)

^ **Les ordonnances** = acte adopté par l'exécutif dans le domaine attribué au législatif mais un acte pour lequel l'exécutif a été habilité par le législatif à intervenir. //



^ **Les règlements – Décrets** = texte adopté par le pouvoir réglementaire. Le pouvoir réglementaire appartient au pouvoir exécutif

Décrets : – Réglementaire : édicte une règle générale et s'applique à un nombre indéterminé de personnes

=> Permet l'exécution de la loi. La loi est générale, envisage les choses de manière abstraite.

– non réglementaire : concerne qu'une ou plusieurs personnes déterminées

^ **Principes généraux de droit**

Source non écrite dégagée par le juge

=> « Nul n'est censé ignorer la loi »

2. Les sources complémentaires

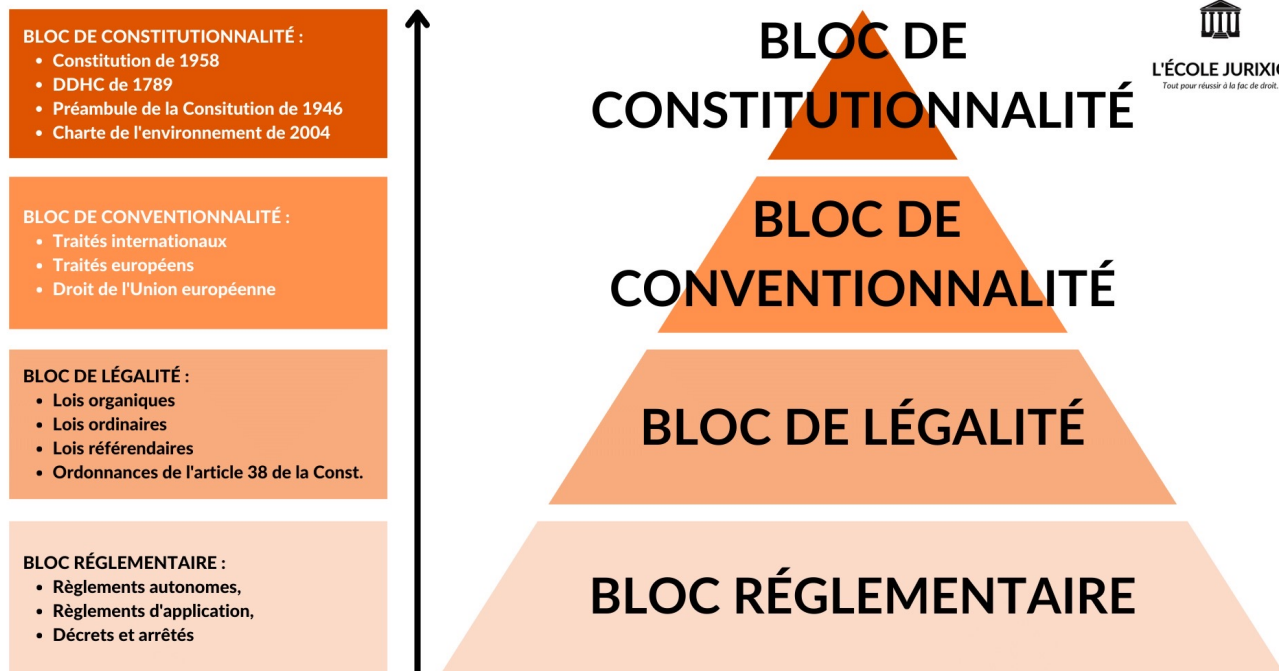
^ **Coutume** = Règle de droit non écrite d'un usage général et répété à laquelle les membres du groupe social se conforment parce qu'ils la considèrent obligatoire

* l'usage soit constant, régulièrement répété : élément matériel de la coutume

* la conviction obligatoire : élément psychologique de la coutume



L'ÉCOLE JURIXIO
Tout pour réussir à la fac de droit.



Le processus d'adoption d'une ordonnance



CM3 : Introduction au droit

^ **La jurisprudence** : ensemble des décisions et arrêts décidés par le juge.

Le créateur de la norme : législateur

La juridiction suprême : statuer en droit, interpréter le droit → il fixe la règle de droit

La jurisprudence est une source de droit mais elle peut être critiquée : le juge est allé trop loin dans son interprétation du droit

Rapport entre législateur et juge ? (on reproche au juge de se mettre à la place du législateur)

Rapport entre la jurisprudence et la loi :

→ exemple avec l'affaire du Canal de Crapone 1876

Une loi qui contrecarre une jurisprudence (enlever la solution) : Affaire Perruche et loi de 2002

la jurisprudence accepte la réparation à la naissance, puis la loi de la cour de cassation rend impossible cette jurisprudence. => elle revient sur la jurisprudence

=> La jurisprudence est subordonnée à la loi.

^ **La soft law** -> peut être retrouvée avant l'adoption d'un acte de droit objectif (préparer le terrain).

Expliquer le droit objectif (droit dur), peu aussi servir à compléter voire substituer au droit dur.

=> le droit mou est de plus en plus présent mais il y a de plus en plus de risques : aller au-delà du droit objectif, voire remplacer le droit objectif.

=> le droit mou est dangereux, il n'est pas écrit

^ **La doctrine** : écrits faits par les profs de droit

La doctrine est-elle une source de droit ? Non

On peut le critiquer, le décortiquer, mais pas le créer.

6 / La hiérarchie des normes (la hiérarchie des sources)

1/ la constitution

2/ La loi (doit être conforme à la constitution)

3/ Les décrets (conforme à la loi qu'ils appliquent)

4/ Les règlements autonomes (doivent être conformes à la constitution)

5/ Les arrêtés (peu importants car L2 administratif)

6/ La jurisprudence

7 / Les principes généraux de droits

Il y a plein de sources de droit civil

Il existe des catégories juridiques (les personnes par exemple, les biens, les actes juridiques, par exemple)

Catégories juridiques : Ensemble regroupant des éléments en raison de leur trait commun qui sont soumis au même régime juridique , / regroupement d'éléments divers afin de les régir en fonction de règles communes.

L'ensemble des éléments : on parle de notion juridique (définition en droit, on a le contrat, le travailleur, etc)

Il y a donc des notions regroupées dans des catégories juridiques

II - Interpréter la règle de droit

Pour appliquer la règle de droit il faut l'interpréter.

Car le droit est général et impersonnel : il faut donc l'interpréter pour qu'il s'applique à la situation.

Il existe des règles d'interprétation de la règle de droit : façonnées par la doctrine (les profs de droit).

Il y a deux grandes écoles d'interprétation de la règle de droit :

- **Ecole de l'Exégèse** : Née en 1804 (adoption du Code Civil) -> objectif de l'interprétation : rechercher ce qu'a voulu dire l'auteur, on ne va pas au-delà. C'est du droit fermé.

- **Libre recherche scientifique** : Née 1900. On cherche à aller plus loin que seulement la volonté de l'auteur. Chercher ailleurs que dans le texte même.

III - Maximes et Adages d'interprétation

1er adage : « Il est interdit de distinguer la ou la loi ne distingue pas »

2eme adage : « Les lois spéciales dérogent aux lois générales »

3eme adage : « Les exceptions sont d'interprétation stricte »

4eme adage : « L'interprétation doit s'arrêter quand le sens est clair »

B/ Règles et méthodes d'interprétation

Elles sont écrites dans la “Convention de Vienne sur les droits des traités”

-> Interprétation littérale (la lettre) : définir en fonction de ce qui est écrit et du sens ordinaire du mot, de la phrase.

-> Interprétation contextuelle : replacer l'élément qui n'est pas clair dans son contexte.

-> Interprétation téléologique : En fonction du but, de l'objectif du texte. Prendre en compte la finalité poursuivie par l'auteur du texte.

-> Interprétation systémique : prendre en compte le système juridique, l'ordre juridique

On interprète en fonction des différentes méthodes que l'on a vu, mobiliser les adages, (autant de limites aux effets de ces méthodes).

Il existe donc deux effets de l'interprétation :

- Restrictive : interprétation étroite du texte (littérale) -> attention, parfois elle s'impose (interprétation stricte comme dans le troisième adage, ou par une règle de droit).

- Extensive : on prend de la distance avec ce qui est écrit -> peut être facilité par le texte ou par les adages

En fonction de ce qui est écrit on privilégie l'une ou l'autre

CM4 : Introduction au droit

Theme 2.2 : Mineure : Appliquer la norme aux faits

La mineure : Le travail consistant à déterminer comment appliquer la norme à la situation de fait dont on est saisi.

Quelles sont les méthodes qui permettent de déterminer l'application de la règle à une situation déterminée ?

Les questions liées à : L'applicabilité de la norme et le travail de qualification juridique des faits

Applicabilité des faits : Il y a 3 formes : dans le temps (temporelle), dans l'espace (spatiale), et l'applicabilité personnelle (à quelle personne)

A/ L'applicabilité temporelle

=> Conflit des lois dans le temps : quelle loi doit-être applicable à quel moment ?

1/ Entrée et fin de vigueur

– **Entrée en vigueur** = moment (date) à laquelle une loi devient obligatoire

Pour une loi il faut une **promulgation** (après le vote). Elle est faite par le Président de la République et par sa promulgation on atteste de l'existence de la loi votée. => ordre d'exécution

Une loi est ensuite **publiée** (la publication) dans un Journal Officiel (le JORF) => porter à la connaissance du public la loi.

Une fois le texte publié : question de la **date de son entrée en vigueur** (le législateur peut prévoir la date d'entrée en vigueur. Cependant si ce n'est pas précisé, l'entrée en vigueur est programmée au lendemain de la date de publication)

– **La fin d'applicabilité** : **abrogation** d'un texte (suppression pour l'avenir d'une loi ou d'un décret). L'abrogation ne concerne que l'avenir. Tout ce qui est fait dans le passé reste (on ne revient pas sur les lois)

Le **retrait** désigne lui l'acte qui met fin à l'applicabilité d'un autre acte pour l'avenir mais aussi pour le passé (on peut revenir sur les décisions prises dans le passé selon la loi, mais cet acte risque d'enlever les droits acquis, il est donc extrêmement contrôlé)

L'applicabilité d'un acte peut cesser par **annulation** : par l'autorité du juge. Cet acte annulé est censé n'avoir jamais existé. -> va affecter les situations passées.

=> Comment savoir si un texte est abrogé ou pas ?

Elle peut être **expresse**, (faite expressément, ouvertement)

L'abrogation peut être facile à identifier quand elle est **faite par le juge**.

Pour le décret on parle d'annulation (juge administratif). Il existe des cas un peu plus difficile (texte très anciens non appliqués, mais sont-ils encore applicables ?).

L'abrogation implicite du droit ne devrait pas exister (même si une loi devient obsolète et n'est plus utilisée).

2/ Conflits de lois dans le temps

Le **droit transitoire** (réussir à voir comment la loi va se constituer sur des éléments qui se sont constitués avant l'entrée en vigueur et qui vont être affectés par l'entrée de la loi.)

Ex : le passage de la majorité de 21 à 18 ans : les personnes entre ces deux âges vont devenir majeure au même moment.

Comment gérer ça ? L'auteur de la norme va **identifier les domaines** dans laquelle la loi peut susciter des interrogations et va **le régler lui-même**.

Il existe deux principes fondamentaux si le texte ne précise rien :

- Principe de non-retroactivité de la loi
- principe d'application immédiate de la loi
- = principe fondamentaux

« La loi ne dispose que pour l'avenir » = la loi ne s'applique qu'aux situations juridiques après l'entrée en vigueur de la loi.

Par principe une loi ne s'applique pas aux faits constitués avant son entrée en vigueur . La loi n'a pas d'effets rétroactifs

a) Loi nouvelle et les situations en cours

Application dès entrée en vigueur aux situations juridiques constituées au jour entrée en vigueur ou après.

On parle de situation juridique « instantanée » (dans le cas de la loi de 1974 sur la majorité : donne immédiatement pleine capacité juridique aux personnes de 18 ans et +.)

=> La loi nouvelle régit les effets au jour d'entrée en vigueur et pas d'incidence sur les situations passées.

Mais il y a aussi des situations plus délicates :

On parle de situation juridique à « effet prolongé »

=> Constitution de la situation juridique à un moment donné (avant loi nouvelle) et effets continus (après loi nouvelle).

b) La loi nouvelle et les situations passées

i) le principe de non-rétroactivité de la loi

La portée du principe : portée d'une valeur supranationale

= la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : Non rétroactivité de la loi pénale.

Elle a une valeur supranationale

Portée constitutionnelle ?

Le principe de non rétroactivité s'impose au législateur. Il ne peut pas déroger au principe de non rétroactivité.

= Réponse nuancée : portée constitutionnelle pour les seules lois pénales et établissant des sanctions administratives

Donc portée législative pour les autres branches du droit

= le législateur peut déroger au principe de non-rétroactivité (sous condition, par exemple dans le cas d'un motif d'intérêt général suffisant).

ii) Dérogations au principe de non rétroactivité

Plusieurs exceptions :

- Rétroactivité in mitius = rétroactivité des lois pénales plus douces (loi qui va changer un crime en délit par exemple) (mentionné dans le code pénal 112-1)

- Loi de procédure : Sont applicables à toute affaire en cours.

- Loi interprétative : « l'interprétation fait corps avec la règle interprétée » -> une loi qui interprète une loi antérieure produit effet à la date de la loi antérieure.

Ex : loi Schiappa 2018-703

- Loi expressément rétroactive : Le législateur fixe la date d'entrée en vigueur de la loi avec effets rétroactifs (attention : impossible pour les lois pénales). Par exemple pour « corriger une erreur ». Dans le processus de codification un texte peut être oublié, il sera donc réinséré avec rétroactivité au jour d'entrée en vigueur de la codification. Aussi, il y a des lois rétroactives qui interrogent. Notamment dans le cas d'une loi adoptée pour « contrecarrer une jurisprudence ».

- Loi de validation : Loi qui va valider un acte illégal pour qu'il devienne légal. Ex : loi de 2005-157 du 23 février 2005.

- Le juge peut lui aussi créer de la rétroactivité. Ex : l'affaire Our body / a corps ouverts.

B/ Applicabilité spatiale

La norme d'un Etat s'applique sur tout le territoire de l'Etat en question. = principe de territorialité de la loi.

=> le droit français s'applique à toutes les situations réalisées sur le territoire français. Peu importe la nationalité des personnes présentes sur le territoire (y compris les étrangers).

Attention : Il existe un droit local

-> Alsace Moselle (et parfois les outre-mer)

* Pas application de la loi 1905 séparation église / Etat

* Existence d'un droit local du travail

* Existence d'un droit local de l'assurance maladie

Parfois, la loi française s'applique également à des individus français qui sont hors du territoire français.

C/ Applicabilité personnelle / champ d'application personnel

Le droit se spécialise de plus en plus. On définit chaque situation et personnes pour répondre à des réalités particulières. (définition du travailleur, du chômeur, définition d'une personne morale et d'une personne physique etc).

II - La qualification juridique des faits

On prend les faits et on les confronte à la définition retenue. (dans le cas de l'acte de la tentative, on cherche à trouver la définition de travailleur pour savoir si la loi s'applique aux éléments décrits). On parle du processus de « subsumption ». On cherche à établir une inférence, un lien entre les faits et le droit.

Qualification juridique : Opération intellectuelle d'analyse juridique, outil essentiel de la pensée juridique, consistant à prendre en considération l'élément qu'il s'agit de qualifier (fait brut, acte, règle etc...) et à le faire entrer dans une catégorie juridique préexistante en reconnaissant en lui les caractéristiques essentielles de la catégorie de rattachement ».

• Exercice entraînement décomposition des textes juridiques :

- Déterminer des critères
- Déterminer les éléments constitutifs

- * Matériel : le contenu
- * Formel : la forme, la procédure
- * Organique : l'auteur, la personne

Art. L. 420-1 Code de commerce

Sont prohibées même par l'intermédiaire direct ou indirect d'une société du groupe implantée hors de France, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu'elles tendent à :

- 1° Limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises ;
- 2° Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ;
- 3° Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ;
- 4° Répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement.

=> Le matériel : interdiction aux entreprises et autres organisations commerciales de fausser le jeu de la concurrence (ententes, cartels, etc). Sont interdites les actions concertées, conventions ou coalitions.

=> Formel : Interdiction

=> Organique : aux entreprises et autres organisations commerciales. (même aux entreprises hors du territoire français).

Proxénétisme

Art. 225-5 code pénal

Le proxénétisme est le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit :

- 1° D'aider, d'assister ou de protéger la prostitution d'autrui ;
- 2° De tirer profit de la prostitution d'autrui, d'en partager les produits ou de recevoir des subsides d'une personne se livrant habituellement à la prostitution ;
- 3° D'embaucher, d'entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution ou d'exercer sur elle une pression pour qu'elle se prostitue ou continue à le faire.

Le proxénétisme est puni de sept ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.

=> Le matériel : définition du terme de proxénétisme et la sanction encourue.

=> Formel : Définition

=> Organique : A tous et toutes (présent sur le territoire français)

Art. L 1233-3 code du travail (version 2008-2016)

Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

=> Le matériel : définition du terme de licenciement économique

=> Formel : définition

=> Organique :

CM5 : Introduction au droit

Theme 2.3. Bâtir la conclusion : Argumenter

Argumentation : méthode pour appuyer le raisonnement pour le justifier.

* Argument a contrario : interpréter la règle de droit a contrario pour trouver une solution a la question posée. (argumenter par le contraire = retenir l'inverse de ce que la règle prévoit). « Tout ce qui n'est pas défendu est permis. » Ex: l'entrée est interdite aux filles donc, par contrario, les garçons ont le droit d'entrer.

* Argument a fortiori : (a plus forte raison) Ex : les chiens sont interdit dans l'amphi. Mais du coup les pigeons sont – ils aussi interdit ? Par un arguments a plus forte raison, un pigeon est aussi interdit (la loi interdit alors tous les animaux).

* Raisonnement par analogie : Interpréter la loi pour appliquer la prescription de la loi a une situation proche de celle visée par la loi. Identifier les caractéristiques de la situation prebvue par la loi puis de dire que la situation concrète dont on est saisi présente des similitudes.

CM6 : Introduction au droit

Theme 4 : L'action en justice

L'action en justice c'est le fait de saisir un juge d'une question de droit et le juge va trancher cette question de droit et donc créer la jurisprudence.

I- Les grandes règles de l'action en justice

-> Un principe fondamental consacre par la Convention Européenne des Droits de l'homme = le droit a un procès équitable.

Elle crée des obligations pour les Etats :

- Le **droit au procès équitable** = droit d'accès au juge (élément fondamental dans un Etat de droit). (on parle aussi d'un droit a un recours juridictionnel effectif).
- Le **droit d'accès au juge** = le droit de tte personne de faire valoir en justice une prétention mais aussi le droit d'avoir une décision de justice effective.

Le juge doit avoir les pouvoirs adéquats pour réaliser sa mission de juger.

Ce tribunal (au sens large, general du terme) doit présenter des caractéristiques pour que le procès soit équitable:

- le juge doit être indépendant. (à l'écart de du pouvoir executif, législatifs, et a l'écart des parties opposées.) (les autres pouvoirs, législatifs et exécutifs, ne peuvent pas donner de directives au juge). = c'est la séparation des pouvoirs. Le juge doit pouvoir juger en droit a l'abri de toute influence extérieure.

- Il faut également que le tribunal soit impartial, qu'il juge sans a priori. Le jugement ne doit pas être préconstruit dans l'esprit du juge. L'un des éléments utilisé pour assurer l'impartialité du juge : la collégialité. C'est donc une juridiction qui comprend plusieurs membres (plusieurs juges) et cette collectivité va discuter du jugement.

=> Attention il existe des juridictions à juge unique (en première instance si la juridiction en appel est collégiale)

Il existe des règles relatives au procès, ou a une procédure devant le juge :

- **égalité des armes entre les parties**. C'est le principe du contradictoire (toutes les pièces du dossier doivent être communiquées a toutes les parties, pour que chaque partie puisse y répondre)
- le **procès doit être public** : c'est le principe de publicité des débats ou publicité des audiences. Cependant il peut connaître des exceptions (comme atteinte a la vie privée de quelqu'un, ou en cas de risque d'atteinte a l'ordre public).
- Le **procès doit être rendu dans un délai raisonnable**. Statuer trop tard serait un déni de justice, absence de jugement. Mais rendre justice prend du temps (pour le respect du contradictoire, etc).
- Le principe de la **gratuité de la justice**. Il n'y a pas de frais a payer pour saisir le juge. En revanche il y a des frais liés aux actes de procédures (frais d'avocats etc)

II - Les notions fondamentales

L'action en justice nécessite l'application de deux types de règles : règles de fond et règle de procédure.

- Règles de fond : toutes les règles qui déterminent une notion juridique (qu'est ce qu'un contrat de mariage, un contrat de travail etc)
- Règle de procédure : toutes les règles qui fixent les étapes du procès, les règles relatives à la juridiction saisie. (saisine du juge, etc).

Les différents types de juridiction :

- Juridiction de première instance / de premier ressort = premier juge que l'on va saisir
- Juridiction de seconde instance / second degré = juridiction d'appel
- Juridiction suprême / de cassation

En France on a la double juridiction :

Double juridiction : toute décision prise par une juridiction de première instance doit pouvoir faire l'objet d'un recours dans une juridiction de second degrés.

-> Les **juges de première et secondes instance** vont réévaluer les faits. Les juges de première instance vont ensuite rendre un **jugement**.

-> Le **juge de cassation** (cours de cassation pour civil et conseil d'Etat pour administratif). Le juge de cassation ne travaille pas sur les faits de l'affaire. Il ne travaille qu'en droit, pour vérifier que les juges inférieurs (première et seconde instance) ne se soient pas trompés dans l'interprétation de la règle de droit. La cour d'appel et la cour de cassation vont ensuite rendre un **arrêt**.

Dans ces juridictions on distingue les juridictions de **droit commun** et les **juridictions spécialisées**.

- **Juridiction de droit commun** : juridiction qui est compétente pour tout contentieux qui n'est pas attribuée par la loi à une autre juridiction

- **Juridiction Spécialisée** : juridiction à laquelle la loi attribue un contentieux spécialisé (juridiction des mineurs, juges aux affaires familiales etc).

Question de la **prescription de l'action**. Toute action en justice connaît une prescription = Ecoulement du temps qui éteint le droit à agir (sauf pour les crimes contre l'humanité qui sont imprescriptibles).

Pour saisir le juge il faut que la personne qui le saisi ai un intérêt à agir et la capacité à agir.

III - Les juridictions françaises

Devant qui agir en justice ?

Elles sont diverses et variées : il ya deux ordre de juridiction = ordre de **juridiction judiciaire** (droit privé) et l'ordre de **juridiction administrative** (droit public).

Avant toute action en justice il faut rechercher quel est le tribunal compétent

3 formes d'interrogation

Qu'est ce que la compétence ? (aptitude à connaître, instruire et juger une affaire)

- La **compétence matérielle** : *ratione materiae*. Il ya deux ordres de juridiction, soit la compétence du juge judiciaire ou du juge administratif. Il ya aussi les juges de droit commun et les juges de droits spécialisés.

Il y'a soit des critères définis par la jurisprudence soit des critères définis par la loi. Les critères jurisprudentiels = juge administratif. Sinon, c'est le législateurs qui va identifier la juridiction compétente. (Ex : les impôts indirects sont de la compétence du juge judiciaire, le terrorisme également, etc).

- La **compétence territoriale** du juge : Le juge n'est pas centralisé à Paris, il y'a des tribunaux à Aix en Provence par exemple. Il faut donc savoir quel juge on va saisir. Pour la **juridiction civile**, la juridiction compétente est (sauf contraire) celle du lieu de résidence du défendeur (partie adverse). En matière de **juridiction pénale**, le juge compétent est le tribunal du lieu d'infraction. Pour la juridiction administrative le juge concerné est celui du territoire sur le quel a son siège l'autorité qui a pris la décision contestée.

- La **compétence personnelle** : l'égalité devant la justice. Il n'y a pas de privilège de juridiction lié à la personne. Sauf : il peut exister des juridictions spécialisées, pour les mineurs par exemple, ou dans le cas de la Cours de Justice de la République, pour juger des ministres, ou encore pour les militaires.

Devant le juge toute action doit être prouvée. Il y a donc une question du régime probatoire.

– Régime accusatoire : les deux parties sont sur un pied d'égalité et il appartient à chacune des parties d'apporter la preuve de ce qu'elle avance.

– Régime inquisitoire : En droit pénal. La personne qui poursuit (souvent le parquet) doit apporter la preuve.

A l'issue de la procédure il y a la décision de justice.

En cas de difficulté : il existe un tribunal des conflits qui déterminera si tel type d'affaire relève du juge judiciaire ou du juge administratif.

« lire l'arrêt (cas 1) et d'identifier les faits (qu'il s'est passé); ce qui est demandé au juge et quel peut être la difficulté concernant l'interprétation de la loi. »

– Identifier les faits (ce qu'il s'est passé) : La partie civile a saisi le juge en accusant une personne non dénommée de proxénétisme. La partie civile a filmé en direct des actes sexuels pour les retransmettre à la personne non dénommée. Le tribunal a rejeté sa plainte car les faits ne correspondaient pas à la définition du proxénétisme. Le procès est donc remonté en seconde instance mais l'arrêt rendu est le même. La cour de Cassation est donc saisie.

=> condamner le créateur du site internet pour proxénétisme aggravé. La définition de proxénétisme renvoie à la notion de prostitution.

– Ce qui est demandé au juge : Il est donc demandé au juge de la cour de cassation de statuer en droit sur l'affaire. Le juge a comparé la définition du proxénétisme avec le jugement rendu par la cour d'appel et a rejeté le pourvoi.

– La difficulté concernant l'interprétation de la loi : Ici, la difficulté concerne la définition du proxénétisme. Dans la définition du code pénal prévoit un rapport physique entre le client et son proxénète. Hors, dans le cas échéant, le rapport a eu lieu à distance, par l'intermédiaire d'un écran. Se pose alors la question de la légitimité de l'interprétation du juge vis à vis de la définition.

N° X 21-82.283 FS-B

N° 00273

ECF
18 MAI 2022

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 MAI 2022

La [1], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 3e section, en date du 23 février 2021, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs de proxénétisme aggravé, défaut d'avertissement relatif à un contenu pornographique, enregistrement et diffusion de représentations pornographiques de mineurs, fabrication et diffusion de message violent et pornographique perceptible par un mineur, a confirmé partiellement l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SARL Corlay, avocat de la [1], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 2 février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Slove, Mme Leprieur, Mme Sudre, Mme Issenjou, M. Turbeaux, M. Laurent, conseillers de la chambre, M. Petitprez, avocat général, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 9 décembre 2010, une information judiciaire a été ouverte des chefs susvisés sur plainte avec constitution de partie civile de la [1], en raison de faits constatés sur quatre sites français à caractère pornographique.
3. Cette plainte visait, notamment, des comportements consistant, pour des jeunes femmes, à se livrer, devant une caméra, à des agissements à caractère sexuel, retransmis en direct par un moyen de communication audiovisuelle à des clients qui les sollicitaient et les rémunéraient par un moyen de paiement à distance.
4. Le 8 juillet 2019, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu.
5. La partie civile a relevé appel de cette ordonnance.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen est pris de la violation des articles 80-1, 186, 207, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à un chef péremptoire de conclusions, violation des droits de la défense, des articles 225-5, 225-6 et 225-7 du code pénal, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, principe du respect des droits de la défense et de l'égalité des armes.
7. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé partiellement l'ordonnance de non-lieu entreprise en ce qu'il y est dit n'y avoir lieu à suivre des chefs de proxénétisme aggravé et défaut de mise en garde quant au contenu pornographique, alors « que la prostitution consiste dans le fait d'employer son corps, moyennant rémunération, à la satisfaction des plaisirs du public, quelle que soit la nature des actes accomplis quand bien même il n'y a pas de contact physique entre la personne prostituée et son client ; qu'est qualifiable de proxénétisme le fait de tirer profit de la prostitution d'autrui, d'en partager les produits ou de recevoir des subsides d'une personne se livrant habituellement à la prostitution, ou de servir d'intermédiaire dans un tel but ; qu'il y a proxénétisme aggravé lorsque le proxénétisme est réalisé grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication électronique ; qu'en l'espèce il était fait valoir, pour justifier de la demande de poursuite de l'information, que les faits relatifs au site eurolive.com devaient être qualifiés de prostitution en ce que « les « modèles » du site eurolive se livrent, devant une caméra, à des actes sexuels (y compris de pénétration) sur eux-mêmes et/ou sur d'autres « modèles », à la demande d'un client qui les rémunère pour assouvir ainsi ses désirs sexuels », ce qui laisserait supposer des actes qualifiables de proxénétisme aggravé commis ou permis par le responsable légal de la structure exploitant ce site, rendant nécessaire la poursuite de l'information ; qu'en rejetant cette demande, sans analyser en quoi consistait l'exploitation du site litigieux, au seul motif que « la cour qui doit garantir le respect du principe d'interprétation stricte de la loi pénale ne s'écartera pas de la définition jurisprudentielle de la prostitution à savoir le contact physique onéreux avec le client pour la satisfaction des besoins sexuels de celui-ci » quand la prostitution ne fait l'objet d'aucune définition législative, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris s'est déterminée selon un motif inopérant et a violé les articles précités. »

Réponse de la Cour

8. Les articles 225-5 et 225-6 du code pénal incriminent le proxénétisme, qui consiste pour quiconque, de quelque manière que ce soit, à aider ou assister la prostitution d'autrui, protéger cette activité, convaincre une personne de s'y livrer, en tirer profit ou en faciliter l'exercice.
9. Afin de déterminer si un comportement peut être poursuivi au titre du proxénétisme, il convient, au préalable, de définir ce qui relève de la prostitution, les dispositions précitées ne la définissant pas.

10. La Cour de cassation juge que la prostitution consiste à se prêter, moyennant une rémunération, à des contacts physiques de quelque nature qu'ils soient, afin de satisfaire les besoins sexuels d'autrui (Crim., 27 mars 1996, pourvoi n° 95-82.016, Bull. crim. 1996 n° 138).

11. Le développement d'internet a favorisé un phénomène connu sous le nom de « caming », consistant pour des « camgirls » ou « camboys » à proposer, moyennant rémunération, une diffusion d'images ou de vidéos à contenu sexuel, le client pouvant donner à distance des instructions spécifiques sur la nature du comportement ou de l'acte sexuel à accomplir.

12. Ces comportements n'entrent pas dans le cadre de la définition précitée, dès lors qu'ils n'impliquent aucun contact physique entre la personne qui s'y livre et celle qui les sollicite, de sorte que l'assimilation de ces comportements à des actes de prostitution suppose une extension de cette définition.

13. Or, il apparaît que le législateur n'a pas entendu étendre cette définition, y compris à l'occasion de lois récentes pénalisant certains comportements de nature sexuelle.

14. Ainsi, l'article 611-1 du code pénal, créé par la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016, visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées, incrimine le fait de solliciter une personne qui se livre à la prostitution, en précisant que ce fait consiste, en échange d'une rémunération, à solliciter, accepter ou obtenir des relations de nature sexuelle, ce qui exclut l'incrimination en l'absence de telles relations.

15. Par ailleurs, l'article 227-23-1 du code pénal, créé par la loi n° 2021-478 du 21 avril 2021, visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste, réprime le fait, pour un majeur, de solliciter auprès d'un mineur la diffusion ou transmission d'images, vidéos ou représentations à caractère pornographique de ce mineur. Même si la condition d'une rémunération n'est pas exigée pour caractériser cette infraction, il convient de souligner que le législateur n'a pas employé le terme de prostitution pour qualifier ce comportement, pourtant comparable à celui visé dans la présente affaire.

16. En l'état de cette évolution législative, dont il résulte que la notion de prostitution n'excède pas les limites de la définition jurisprudentielle précitée, qui n'a pas été remise en cause depuis 1996, il n'appartient pas au juge de modifier son appréciation dans un sens qui aurait pour effet d'élargir cette définition au-delà de ce que le législateur a expressément prévu.

17. Par l'arrêt attaqué, pour dire n'y avoir lieu à suivre du chef de proxénétisme aggravé, la chambre de l'instruction retient qu'il lui incombe de garantir le respect du principe d'interprétation stricte de la loi pénale et de ne pas s'écarter de la définition jurisprudentielle de la prostitution qui implique le contact physique onéreux avec le client pour la satisfaction des besoins sexuels de celui-ci.

18. Les juges ajoutent qu'en l'absence de contact physique avec le client lui-même, l'activité visée par la plainte se distingue de la prostitution.

19. En l'état de ces motifs, la chambre de l'instruction, qui a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués.

20. Dès lors, le moyen doit être écarté.

21. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit mai deux mille vingt-deux.
